الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

الندوة الجهوية السابعة بالداخلة

"الحكامة القضائية وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية"

21 دجنبر 2012



مرتكزات حكامة جيدة للإدارة القضائية

ذة.زينب العدوي
عضو في الهيئة العليا

أهمية الموضوع

تكتسي الحكامة الجيدة أهمية إستراتيجية في منظومة إصلاح العدالة بالنظر إلى دورها في تدعيم تدبير الشأن القضائي وتقديم خدمة عمومية للمتقاضين وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا

أهمية الموضوع

ضرورة تبني رؤية مندمجة وشاملة للحكامة القضائية تعالج نقائص المبادرات الإصلاحية الجزئية المتراكمة، وتستحضر ضعف تنظيم مكونات العدالة تستشرف أسس تدبير حديث لمهامها

أهمية الموضوع

مهما بلغت توصيات الهيئة العليا من أهمية في مواضيع الخريطة القضائية، وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها وتدعيم استقلال السلطة القضائية، فإن غياب أسس الحكامة الجيدة من شأنه أن يؤثر على فعالية تطبيق هذه التوصيات.

المرجعيات

المكانة التي خولها الدستور للحكامة الجيدة.

- فلأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية ، نص دستور 2011 على "الحكامة" في ديباجته وفي الباب الثاني عشر.

- اعتبرت ديباجة الدستور أن الحكامة الجيدة من بين مرتكزات مؤسسات الدولة المغربية الحديثة وجعلت مبادئها من الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل الأول).

المرجعيات

تحث الخطب الملكية على "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم تعتمد اللاتمركز لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة بما فيها تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد "، وكذا " اعتماد (..) تنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح"، وتدعو إلى جعل القضاء في خدمة المواطن من أجل قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها ".

مفهوم حكامة الإدارة القضائية

- تحمل للشأن القضائي بكل مسؤولية من طرف مسيرين مؤهلين في إطار تنظيم هيكلي محكم وشفاف، يمكن من استعمال أمثل للموارد بهدف تقديم خدمة عمومية للمواطن ويقترن بالمساءلة والمحاسبة.

- ترتبط بمجموعة من القواعد والمساطر وطريقة التنظيم المعتمدة في تدبير الشأن القضائي من أجل تحقيق النجاعة القضائية باستعمال الوسائل والإمكانيات المرصودة باقتصاد وفعالية تمكن من تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المتقاضين والمواطنين بشكل عام.

المبادئ العامة لحكامة قضائية جيدة

يحدد الدستور المبادئ العامة للحكامة الجيدة والتي ينبغي الارتكاز عليها عند إعادة النظر في تنظيم وهيكلة المرافق القضائية وتحديث الإدارة:

1- المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرفق العمومي؛

2- الإنصاف في تغطية التراب الوطني؛

3- الاستمرارية في أداء الخدمات؛

4- الجـــودة؛

5- الشفافية والنزاهة؛

6- المراقبة والتقييم؛

7- المحاسبة والمسؤولية وتقديم الحساب عن تدبير الأموال العمومية؛

8- احترام القانون والحياد؛

9- المصلحة العامة.

بعض ظواهر التشخيص العام للعدالة ذات الصلة بالحكامة القضائية

يمكن تصنيف هذه المظاهر إلى أربعة أنواع تتعلق ب:

- **التنظيم؛**
- **تدبير المحاكم؛**
- **هياكل الإدارة؛**
- **الأداء.**

بعض ظواهر التشخيص العام للعدالة ذات الصلة بالحكامة القضائية

1- فيما يخص التنظيم:

يلاحظ أن هناك تمركزا إداريا على مختلف المستويات تصاحبه أسس تنظيمية وإجرائية غير ملائمة ومتجاوزة.

- **بالنسبة لتنظيم الإدارة المركزية :**

بالرجوع إلى المرسوم رقم رقم 2-10-310 بتاريخ 11 أبريل 2011 المحدد لاختصاصات وزارة العدل وإلى قرار وزير العدل رقم 10-1939 بتاريخ 11 أبريل 2011) المحدد لاختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح نجد أن الإدارة المركزية تتسم بتضخم الوحدات وعدم توازنها وضعف التنسيق ما بين بمصالحها: هناك 7 مديريات – 28 قسما- 108 مصلحة بالإضافة إلى الكتابة العامة والهياكل التابعة لوزير العدل (الديوان- المفتشية العامة). كما يتسم التنظيم الإداري بالتقاطع والازدواجية في الاختصاصات بسبب تعدد المتدخلين وآثاره في غياب أي تنسيق نورد كأمثلة على ذلك مجالات التكوين والدراسات ومعالجة الشكايات والتقييم والتعاون الدولي.

بعض ظواهر التشخيص العام للعدالة ذات الصلة بالحكامة القضائية

- **بالنسبة لتنظيم الإدارة اللاممركزة للوزارة:**

تتوفر وزارة العدل على 21 مديرية فرعية إقليمية ينظمها قرار زير العدل (رقم 90-516 في 12 دجنبر 1989). ويلاحظ عموما بشأن تنظيمها وسيرها مايلي:

- **عدم وضوح هيكلة للمديريات الفرعية وتمركز الاختصاصات لدى المدير الفرعي؛**
- **عدم تحديد اختصاصاتها وعلاقاتها بالمحاكم والإدارة المركزية؛**
- **عدم توفرها على مقرات خاصة؛**
- **محدودية الاختصاصات المفوضة: اقتصارها على مهام الرخص- والمساهمة في تنظيم الامتحانات وإعداد وضعيات مالية دورية وتتبع أشغال الصيانة والبرامج المعلوماتية- تدبير ملفات خدمات اجتماعية؛**
- **ضعف الاعتمادات المفوضة للمديريات الفرعية (2012)؛**
  - ✓ **ميزانية التسيير 26،36.836.889 درهم؛**
  - ✓ **ميزانية الاستثمار 18،34.637.470 درهم؛**
  - ✓ **الحساب الخاص 50،212.455.522 درهم (49،453.164.581 درهم سنة 2011).**

بعض ظواهر التشخيص العام للعدالة ذات الصلة بالحكامة القضائية

- **على مستوى تدبير المحاكم:**

يبلغ عدد محاكم المملكة 110 محكمة و178 مركز قاضي مقيم، ويمكن تلخيص أهم نقائص تدبيرها فيما يلي:

- **الجمع بين مسؤولية التدبير القضائي والتدبير الإداري؛**
- **ضعف الإلمام بمبادئ وقواعد التدبير الإداري الحديث؛**
- **انعدام نظام المراقبة الداخلية (système de contrôle interne)؛**
- **عدم اعتماد دلائل المساطر (guide de procédures)؛**
- **عدم تعميم النظام المعلوماتي بالنظر إلى الخصاص في البنية التحتية المعلوماتية (50 محكمة لم تستفد بعد) وإلى ضعف الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم؛**
- **عدم الاستغلال الأمثل للمعلوميات:**
  - ✓ **عدم استعمال النظام المعلوماتي؛**
  - ✓ **عدم توظيف المواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات القضائية للمتقاضين؛**
- **الاستمرار في العمل اليدوي في تصريف الإجراءات أو ازدواجيا مع المعالجة المعلوماتية.**
- **ضعف القدرات والمهارات للتواصل مع المتقاضين حيث أن 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة.**

بعض ظواهر التشخيص العام للعدالة ذات الصلة بالحكامة القضائية

- **فيما يخص هياكل الإدارة:**

مثال : الهياكل الإدارية لكتابة الضبط والتي تعتبر العمود الفقري في الأداء القضائي حيث يحدد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط قرار وزير العدل رقم 90-441 بتاريخ 07 شتنبر 1987. ومن أهم النقائص التي تمت ملاحظات، نورد مايلي:

- **قصور في الهيكلة الحالية من خلال:**
  - ✓ **تأطير تنظيمي لكتابة الضبط على أساس مناشير وقرارات؛**
  - ✓ **عدم وضوح التسلسل الإداري في غياب معايير مضبوطة للتنظيم؛**
  - ✓ **تنظيم غير مرن وغير متطور ولا يستجيب لمتطلبات التدبير الحديث.**
- **غياب إطار تنظيمي ووظيفي، كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:**
  - ✓ **عدم وضوح المهام المنوطة بكتابة الضبط "إنجاز جميع الأعمال التي تدخل في اختصاصاتها قانونا أو التي تأمر بها المحكمة؛**
  - ✓ **التداخل بين المهام القضائية والإجرائية والإدارية والمحاسبية؛**
  - ✓ **تعقيد الإجراءات الإدارية والمسطرية؛**
  - ✓ **تضخم الهياكل والقواعد القانونية والمساطر الإدارية؛**
  - ✓ **عدم دقة ووضوح قواعد ومعايير العمل الإداري؛**
  - ✓ **اللجوء إلى التسيير الانفرادي.**

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى التنظيم والهيكلة وتحديد المسؤوليات

- **بالنسبة لوزارة العدل والحريات:**

تستدعي الجوانب الإصلاحية في مجال إعادة هيكلة وزارة العدل الإجابة على ثلاثة أسئلة:

- ما هي الصلاحيات والاختصاصات التي ستناط بوزارة العدل بالنظر إلى المستجدات الدستورية لاسيما فيما يخص إرساء سلطة قضائية مستقلة بذاتها (وظائفيا وإداريا وماليا) فيما يخص مجالات ولوج القضاء و التكوين والتفتيش وتلقي الشكايات والعلاقات الدولية...
- ما هي الهياكل والإجراءات التنظيمية الواجب إنشاؤها لتأطير فعال للعلاقات بين وزارة العدل والسلطة القضائية – في ظل مبدأ الفصل بين السلطتين مع إعمال التعاون بينهما- ولضمان أداء جيد للمرفق القضائي؟
- في انتظار وضع ميثاق وطني للاتمركز والذي يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم امتدادات الدولة على الصعيد الترابي، وفي ظل جهوية موسعة تسعى إلى إرساء جهات قائمة الذات وقابلة للحياة كرافعات للتنمية أي لاتمركز لوزارة العدل يواكب هذا الورش؟

إن أي مشروع تنظيم جديد يجب أن يستحضر أيضا ضرورة إنشاء هياكل خاصة بالمهام الحقوقية والحريات المخولة للوزارة.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى التنظيم والهيكلة وتحديد المسؤوليات

- **فيما يخص لاتمركز الإدارة القضائية:**

- علاوة على كونه يعتبر إحدى آليات التدبير الإداري والمالي الفعالة (تقريب الإدارة من المتقاضي- ترشيد الموارد والطاقات...) فإن اللاتمركز يمكن من إعمال مبدأ المسؤولية والانخراط في التدبير المرتكز على النتائج وتقديم الحساب عنه.

- يبقى لاتمركز وزارة العدل:
  - ✓رهينا بإعداد ميثاق وطني للاتمركز يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم لامتمركز متناسق، متكامل وفعال؛
  - ✓مقترنا بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التي ستحتفظ بها وزارة العدل والحريات في ضوء مستجدات الدستور؛
  - ✓مرتبطا بالإصلاح الجذري الحالي لإعداد قانون المالية والميزانيات الوزارية والذي يحتم اللاتركيز المالي وإدخال البعد الجهوي.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

إقتراحات أساسية للاتمركز

تبقى الاقتراحات التالية أساسية عند إعادة النظر في طريقة لاتمركز الإدارة القضائية:

- تحديد المهام وتوزيعها ما بين الإدارة المركزية والإدارة اللاممركزة على أساس تخويل الأولى مهام التصور والتوجيه والتنشيط والمواكبة والتقييم ومنح الإدارة اللاممركزة مهام التنفيذ والتنسيق؛
- منح الإدارة اللاممركزة فعليا هامشا من المبادرة وصلاحيات تقريرية تمكن من التدخل في الوقت المناسب وتدارك واستباق المشاكل؛
- تطوير وضبط آليات التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي لتفادي التكرار وضياع الوقت والموارد؛
- تخويل الموارد البشرية المؤهلة والميزانية الكفيلة بتغطية المهام الموكولة إليهم؛
- تحديد طرق وعتبات تفويض السلطات في مجال الاعتمادات بوضوح وشفافية؛
- حصر طبيعة القضايا التي تستوجب تدخل الإدارة المركزية لاتخاذ القرار؛
- اعتماد المساءلة وتقديم الحساب ومطابقتها للمهام والموارد المفوضة إلى المستوى اللامتمركز.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

يستدعي إصلاح الجوانب التدبيرية أولا طرح مسألة الفصل بين العمل القضائي والعمل الإداري والتقرير في اعتماده أو في عدمه. في هذا الإطار، هناك ثلاثة اختيارات:

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

- **الاختيار الأول:**

الحفاظ على الوضع الحالي حيث يقوم رئيس المحكمة بدور الريادة في التسيير المالي والإداري للمحكمة شريطة أن يكون قد خضع لتكوين في مجال التسيير ويقترح أن تنشئ في إطار التكوين التخصصي للمعهد العالي للقضاء وحدة مختصة في التدبير الإداري والمالي للمحكمة مدعمة بشهادة تخصص.

ويقضي هذا الاختيار ضرورة وضع معايير موضوعية عند تعيين المسؤولين عن المحاكم والأخذ مستقبلا بهذه الشهادة.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

- **الاختيار الثاني:**

الفصل التام ما بين المهام الإدارية لرئيس المحكمة ومهامه القضائية وعموما عدم تحمل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة أي وظائف تتعلق بالتدبير المالي والإداري.

هذا الاختيار من مزاياه تكليف مسؤول إداري مختص عارف بقواعد التدبير ملم بآلياته مما من شأنه تطوير فعالية الأداء. لكن يطرح مسألة المساس بمكانة رئيس المحكمة والوكيل العام بهما.

وفي ظل جهوية موسعة ولاتمركز واسع نطمح فيها لإعطاء المحاكم استقلالها المالي وميزانيتها الخاصة، يمكن أن يصبح هذا المسؤول أو المدير الإداري آمرا بالصرف مما قد يشكل خطرا على استقلالية العمل القضائي ومن يتحكم في تدبير المال يمسك بالسلطة كما يقال.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

- **الاختيار الثالث:**

يجمع بين مزايا الاثنين وهو تعيين كاتب عام للمحكمة يتبع لرئاستها ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير المصالح الإدارية وكتابة الضبط ويساعده في التنسيق ما بين المصالح وفي العلاقة مع وزارة العدل. كما يمكن لرئيس المحكمة أن يفوض إليه الإمضاء في المسائل التي تتعلق بتنفيذ الميزانية أو بتسيير موظفي المحكمة.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

مهما يكن الاختيار بخصوص فصل المهام القضائية عن المهام الإدارية، فإن كيفية التسيير تستدعي التحسين والعصرنة واعتماد أنماط حديثة للتدبير وذات أهمية من بينها:

- تدعيم قدرات المسؤولين في مجالي التخطيط والبرمجة (التوقعات المتعددة السنوات- إطار النفقات على المدى المتوسط CDMT...)؛
- اعتماد برامج ومشاريع لتأطير عمل الإدارة القضائية وذلك بإشراك جميع الفاعلين ذوي الصلة وبتنسيق معهم؛
- اعتماد التدبير بحسب الأهداف والوسائل المرصودة وعلى أساس مؤشرات للأداء متفق عليها تمكن من إجراء المقارنات والتقييم (مؤشرات للتبليغ ومؤشرات للتنفيذ والمعدل الزمني المتوسط للبت في القضايارمثلا)؛
- تأطير مهام وأنشطة الإدارة القضائية بمساطر شفافة ومبسطة وواضحة للمتقاضي يتم توثيقها في دلائل تهم المهام والوظائف (دليل مسطرة التسجيل- دليل المساعدة القضائية – دليل التبليغ – دليل التنفيذ) وتسهل مهام المتعاملين مع الإدارة القضائية (دليل المحامي – دليل الخبير- دليل المتقاضي...)؛

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى أنماط التدبير

- إرساء نظام للمراقبة الداخلية ونظام لتدبير وتدارك المخاطر (système de gestion et de prévention des risques)، ومن شأن هذه الأنظمة تحديد المسؤوليات وتوثيق المهام المسندة وضمان احترام القوانين أو التعليمات الإدارية ومعالجة مصادر الأخطار في الوقت المناسب وتيسير مرونة الإجراءات؛
- التعيين في المهام الإدارية على أساس معايير النزاهة والكفاءات بتحديد مواصفات المراكز/الوظائف (descriptifs poste /emploi)؛
- اعتماد آلية التعاقد لتأطير العلاقة ما بين الوزارة وامتداداتها اللاممركزة وما بينها وبين المتدخلين والفاعلين ذي الصلة بالعمل القضائي. وهذه الاتفاقيات تجسد مستوى التعامل (شراكة – تعاون – تفويض) وتضمن الوفاء بالالتزامات والحقوق.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى الشفافية

يقصد بالشفافية توفر المعلومات بالنوعية الملائمة وفي الوقت المناسب وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد على اتخاذ القرارات الصالحة وتوسيع دائرة المشاركة والمراقبة والمحاسبة. وفي هذا الصدد، يقترح:

1- وضع نظام للمعلومات شامل، مندمج، سهل الولوج محين وموثوق به ويمكن تصنيف مكوناته والولوج إليه حسب نوعية المستعمل (المتقاضي – المحامي- الصحافة- المواطن...)؛

2- اعتماد الوسائل التكنولوجية كوسيلة لتوفير المعلومات وتبادل الوثائق والمذكرات وتبليغ الاستدعاءات وتمكين المتقاضي من تتبع فعال لملفه؛

3- التعميم والتوظيف الفعلي للتكنولوجيا المعلوماتية في تدبير الملفات وتوثيق الإجراءات، وحفظ الأرشيف وتصريف العلاقات ما بين مكونات الإدارة القضائية؛

4- وضع منظومة محكمة ومندمجة للتواصل مع المتقاضين والمتدخلين من المهن القضائية بإنشاء مكاتب استقبال عصرية وتزويدها بعنصر بشري متخصص في الاستقبال والإرشاد والتوجيه ووضع دلائل مبسطة للإجراءات والوثائق الضرورية؛

5- تعيين مخاطب رسمي للتواصل مع وسائل الإعلام؛

6- إرساء تقليد ما يسمى "بالأبواب المفتوحة للقضاء" سنويا واستقبال العموم وتنظيم ندوات مبسطة للعمل القضائي.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى المراقبة و المحاسبة و تقديم الحساب

- إن المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية والمحاسبة يقتضي تفعيلا إيجابيا داخل الإدارة القضائية لاسيما وأنها تعمل في مجال هدفه الأسمى تخليق الحياة العامة وإحقاق الحقوق. و تستند المحاسبة على آليات رقابة مباشرة أو غير مباشرة:
- الافتحاص الداخلي (audit interne) والتي يمكن أن يعهد به إلى خلية خاصة تنشأ داخل الإدارة المركزية والإدارات اللاممركزة وفي كل محكمة وترتبط بالمسؤول الأول عنها؛
- التفتيش الدوري من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل ويمكن دراسة إرساء مفتشيات جهوية؛
- مراقبة المحاكم المالية لتدبير الإدارات القضائية في مجال مراقبة التسيير وتقييم المشاريع؛
- مراقبة وزارة المالية لأداء نفقات وزارة العدل وتحصيل الغرامات؛
- مراكز الشكايات التي يمكن إنشاؤها داخل كل محكمة؛
- فتح خط أخضر لتلقي الشكايات داخل المحاكم.

مقترحات لإرساء حكامة جيدة للإدارة القضائية

مقترحات على مستوى المراقبة و المحاسبة و تقديم الحساب

يعتبر تقديم الحساب من مظاهر الحكامة الجيدة فهو الشاهد على النتائج ومدى تحقيق الأهداف ويتأتى بإرساء آليات محكمة منها:

- اعتماد طرق حديثة في التقييم يمكن من وضع إحصائيات ومؤشرات متفق عليها لتقييم الفعالية والنجاعة؛
- تقديم حصيلة كل مسؤول أو موظف ضمن تقرير دوري؛
- إجراء محاورة سنوية لتقييم مردودية كل متدخل ؛
- المسك الجيد للسجلات المحاسبية ووضع قاعدة بيانات لتسجيل العمليات المحاسبية بما يضمن تحقيق مبدأ المراقبة الداخلية في مسك المحاسبة الإدارية؛
- تفادي حالات الجمع بين المهام المتنافية في التدبير المالي والمحاسبي؛
- تقديم الحساب للمواطن عبر تواصل هادف في وسائل الإعلام؛
- التطبيق الفعلي للعقوبات في حالة الإخلال والتواصل الممنهج بخصوصها.

مستلزمات أساسية

يبقى تحقيق هذه المقترحات مرتبطا بالمجهودات التي يتطلبها تحديث الإدارة القضائية من بنيات تحتية وعتاد معلوماتي وتكوين للمستعملين ومواكبة للصيانة وتأمين وحماية المعطيات.

- يستلزم إرساء حكامة جيدة في الإدارة القضائية مراجعة الخريطة القضائية بما يتوافق مع هذه الأهداف وتأهيل الموارد البشرية حتى تتمكن من تحقيق جودة ونجاعة الخدمات المقدمة ومواكبة التحولات التي تخضع لها الإدارة القضائية والانفتاح على محيطها؛
- انخراط و الإرادة الحقيقية لجميع المتدخلين والمعنيين بالعمل القضائي في إنجاح مسلسل إرساء دعائم هذه الحكامة واستدامتها.